

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1186/2533

นางสาว นิตยา เนตร สุวรรณ
นาย โยธิน พรหม ศิวรักษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138

โจทก์จำเลยตกลง ทำกันว่า ถ้า ก. กับ พ. สาบานตัว ตาม ที่จำเลยทั้งสองเป็นผู้กล่าวนำสาบานตาม คำทำได้ จำเลยทั้งสองยอมแพ้ ถ้า ไม่กล่าวสาบานโจทก์ยอมแพ้ การสาบานของคนทั้งสองจึงเป็นเงื่อนไขที่คู่กรณีกำหนดขึ้นเพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อแพ้ชนะในคดี แม้ ก. และ พ. จะมีใช้โจทก์ แต่ เป็นบุคคลที่จำเลยอ้างว่าเป็นผู้รับชำระหนี้จากจำเลย ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีผลบังคับระหว่างคู่ความ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ยืมเงิน 100,000 บาท จากโจทก์โดยตกลงชำระดอกเบี้ยตามกฎหมายและจะชำระคืนภายในวันที่ 2 เมษายน 2528 จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ นับแต่วันกู้จนถึงปัจจุบัน จำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉย เมื่อคิดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 100,000 บาท นับถัดจากวันกู้จนถึงวันฟ้อง เป็นเงินดอกเบี้ย 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน 115,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 100,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า หันตามสัญญาคู่ตามฟ้อง โจทก์เคยมอบอำนาจให้ผู้มีชื่อ ฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้น และจำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้มีชื่อซึ่งเป็นสามี ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์นั้นไว้แทนโจทก์ครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับ ผิดขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่า จำเลย ทั้งสองจะต้องรับผิดชอบเงินต้นรวมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตั้งฟ้องโจทก์หรือไม่ และให้ จำเลยทั้งสองนำพยานเข้าสืบก่อน

ในวันนัดสืบพยานจำเลย คู่ความทำกันว่า ถ้านายกำจัดกับนางเพิ่มพัตร์หรือ เพิ่มภัทร สุวรรณเจริญ ซึ่งเป็นสามีภรรยาด้วยกันยอมรับคำทำสาบานจากฝ่ายจำเลย ทั้งสองว่ายังไม่ได้รับชำระหนี้จากจำเลยไปครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองจะยอมรับผิด แต่ถ้านายกำจัดกับนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทร ไม่กล้าสาบาน ขอให้ศาลยกฟ้องคู่ ความจะให้คนทั้งสองไปสาบานต่อหน้าศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ ตำบลปากน้ำ หลังสวนและที่โบสถ์คริสต์จักร อำเภอหลังสวน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2529 เวลา 13.30 นาฬิกา โดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้กล่าวนำสาบานตามคำทำศาลชั้น ต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อคู่ความตกลงทำกัน ซึ่งเป็นประเด็นโดยตรงในข้อพิพาท จึงอนุญาตตามที่คู่ความขอ

ในวันนัดคณะผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งไปเผชิญสืบพร้อมกับคู่ความด้วยจด รายงานกระบวนการพิจารณาไว้ว่า คู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาลพร้อม จากนั้นคู่ความได้นำ ไปสาบานต่อหน้าศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฝ่ายจำเลยนำสาบานตรง ตามคำทำตามที่คู่ความตกลงกัน จากนั้นจึงเดินทางไปสาบานต่อคริสต์จักร อำเภอ หลังสวนฝ่ายจำเลยนำสาบาน ซึ่งฝ่ายผู้สาบานได้ปฏิบัติตรงตามคำทำแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า ฝ่ายจำเลยได้นำนายจักรพงษ์สุวรรณเจริญ และนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทร สุวรรณเจริญ มาบานตรงตามคำทำทุกประการ จำเลยทั้งสองจึงต้องแพคดีตามที่ทำกันพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 2 เมษายน 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 115,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 100,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนจนครบถ้วนแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า นายกำจัดและนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทรมิใช่โจทก์ จึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียทำให้คำทำสาบานไม่ตรงกับประเด็นข้อพิพาทคำทำสาบานจึงขัดต่อกฎหมายนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำกันว่าถ้า นายกำจัดกับนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทรสาบานตัวตามที่จำเลยทั้งสองเป็นผู้กล่าวนำสาบานตามคำทำได้ จำเลยทั้งสองยอมแพคดี ถ้าไม่กล้าสาบานโจทก์ยอมแพคดี การสาบานตนของบุคคลทั้งสองจึงเป็นเงื่อนไขที่คู่กรณีกำหนดขึ้นเพื่อให้ศาลวินิจฉัยข้อแพชนะในคดี แม้นายกำจัดและนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทรจะมีใช่โจทก์แต่เป็นบุคคลที่จำเลยอ้างว่าเป็นผู้รับชำระหนี้จากจำเลย ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีผลบังคับระหว่างคู่ความทั้งคำทำสาบานดังกล่าวก็ตรงกับประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้แล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ตามคำทำของคู่ความตกลงกันให้นายกำจัด สุวรรณเจริญ มาสาบานตัว แต่ในวันสาบานปรากฏว่านายจักรพงษ์ สุวรรณเจริญ มาสาบานตามคำทำนายจักรพงษ์นั้นมิใช่ นายกำจัด นายจักรพงษ์จึงไม่มีสิทธิสาบานเพราะเป็นบุคคลคนละคนกันคำสาบานของนายจักรพงษ์จึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นโมฆะนั้น เห็นว่า ในวันที่คู่ความตกลงทำกัน ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 31 ตุลาคม 2529 นั้น คู่ความตกลงกันให้นายกำจัด กับนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทร สุวรรณเจริญ ซึ่งเป็นสามีภรรยาด้วยกันสาบานตนโดยจำเลยทั้งสองจะเป็นผู้กล่าวนำสาบานตามคำทำ ข้อเท็จจริงจึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า ทั้งโจทก์และจำเลยทั้งสองต้องรู้จักตัวนายกำจัด และนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทรมาก่อน ต่อมาในวันนัดสาบานตัว คู่ความนำฝ่ายผู้สาบานไปสาบาน ณ สถานที่ที่ตกลงทำกัน ฝ่ายจำเลยนำสาบานซึ่งฝ่ายผู้สาบานได้ปฏิบัติตรงตามคำทำแล้ว โจทก์ จำเลยทั้งสองนายจักรพงษ์และนางเพิ่มพัตร์หรือเพิ่มภัทรลงลายมือชื่อไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2529 โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน เมื่อจำเลยทั้งสองเป็นผู้กล่าวนำสาบานตามคำทำ จำเลยทั้งสองต้องทราบดีว่าบุคคลทั้งสองที่ตนนำไปสาบานตามคำทำนั้นเป็นบุคคลที่จำเลยทั้งสองประสงค์จะให้สาบานตัวตามคำฟ้องหรือไม่ เมื่อจำเลยทั้งสองนำบุคคลทั้งสองให้สาบานตัว โดยไม่ได้โต้แย้งหักล้างแต่อย่างใด แสดงว่าบุคคลทั้งสองที่สาบานตัวนั้น คนหนึ่งคือนายกำจัด สุวรรณเจริญ หรือนายจักรพงษ์ สุวรรณเจริญหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือนายกำจัดกับนายจักรพงษ์เป็นบุคคลคนเดียวกันแต่มีสองชื่อนั่นเอง ฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(ประศาสน์ อารังกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ